

עין משפט
גזר מצוה

פא א ב מיי פֿיר מהל' גירושין הלכה ג סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קכז סעיף ב:

פג א ב מיי פכ"ו מהל' מלוה הל' א טוש"ע ח"מ סי' מב סעיף א:
פד ד מיי פ"ג מהל' גירושין הלכה טו [טז] יח סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קכז סעיף א:

פה ה מיי שס הל' טו ופ"ד שס הלכה ה סמג שס טוש"ע סי' וסרי קכז סעיף ז:

תורה אור השלם

- ↑ בה אמר יי צבאות אלוהי ישראל לקוח את הספרים האלה את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגזלי הזה ונתתם בכלי הרש למען יעמדו ימים רבים: ירמיהו לה יד

פסקי רי"ד

רבי אלעזר הוא דאמר עדי מסירה ברתו. פי' אצי"פ שיש עדי חתימה לא סגי בלא עדי מסירה וכיון דצריכי למיקרייה ליכא למיחזי למדי. ואמר רבי אלעזר לא הכשיר [רי"א] אלא לאלתר אבל מבאן ועד י' ימים לא דלמא הוה ביה הנאה וזייפתיה פי' ואצי"פ שבאין עדי מסירה לבדי ומעידים שבפניהם מסרו לה חיישין שאמא שכוון העדים התנאי ואין זוכרים אותו ורבי יוחנן אמר אפילו מבאן ועד י' ימים אם יאמא דהוה ביה תנאה מידכר דכירי ולא חיישין לשכחה וק"ל ר' אלעזר ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן דהוה רביה: **בתנאי** הכל כשרים לכתוב את הגזט אפילו חרש שולח וקטן. בגמ' פריך והא לא בני דיעה נינהו: האשה כותבת את גיטא פי' ומקנתו לבעל וחזרו ומסרה לו לשם גירושין והאיש כותב את שוברו פי' שובר פירעון כתובה שהאשה היה לה לכתובת ולמוסרו לו להיות לו לראיה: שאין קיום הגזט אלא בחותמים: הכל כשרים להביא את הגזט חוץ מחרש שוטה וקטן סומא ונכרי פי' דבני שליחות איש (בעל [כתוב]) ולא קטן ובשליחות נפקא לן בפי' קטן בקידושין בשמעתא קמיתא מורקחא איש שה לבית אבות דאחור לוקח לכולן. כנר נמי לאו בר היתרא נינהו דאין להן תורת גיטין וקידושין ובמדי דלנפשיה לא חזי לא מצי למיעבד שליחותא לאחרני: קבל הקטן והגדיל חרש ונתפקח ונתפתח שוטה ונשתפה נכרי ונתגייר פסול אבל פקח ונחרש וחזר ונתפקח פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח שפורי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כי שתחילתו וסופו לדיעת כשר: והא לאו בני דיעה נינהו פי' ורחמנא אמר וכתב לה לשמה והני לית להו כוונה אמר רב הונא

רב:

אבל בשטרות **א.א.** פי' בקונטרס דקיימי לגזיינא ודילמא לא מפיק ליה עד זמן ארוך וישכחו עדי מסירה את הדבר וסמכין אעדי חתימה והוא מזייף כתב העליון וחומם העדים עומד במקומו ופירושו דחוק דלמא יש לנו לטעות ולסמוך על עדי חתימה בדבר שיכול לזייף ונראה לרבינו יצחק דטעמא משום דגזירת הכתוב הוא דלא מכשירי בשטרות אפילו לאלתר דבעינן ראווי לעמוד ימים רצים ורבי יוחנן אמר אפילו בשטרות דר' יוחנן לטעמיה דאפילו עד עשרה ימים מידכר דכירי והא דפריך והא כתיב למען יעמדו ימים רצים היינו משום דסלקא דעמין דקרא למעוטי שטרות קאמי דאי לאו הכי למאי אתא ומשני לעצה טובה אתא^[א] ועוד י"ל דדוקא בגיטין קאמר רבי יוחנן דעד עשרה ימים דכירי אבל בשטרות שיש רוב מנאים לא דכירי ודוקא לאלתר מכשיר והשתא פריך שפיר והא בעינן ראווי לעמוד ימים רצים ואפילו לאלתר אין להכשיר^[ב] ואי"ל לר' אלעזר דאמר אבל בשטרות לא מצי שגא מאין עליו עדים דתנן בפ' בתרא (לקמן פו.) דלר'

אלעזר גובה מנכסים משועבדים והיינו בשטרות כדפי'^[ג] בקונטרס וי"ל דשאני אין עליו עדים כיון דכתוב על דבר שאינו יכול לזייף והעדים מכירין לעולם שטר המסור לפניהם ואם היו מזייפין שום דבר היה ניכר היוזף אבל עוד קשה דבהדיא תניא בפ"ק דקדושין (דף טו.) כתב לו על הנייר או על החרס שדי מכורה כך שדי נתונה כך הרי זו מכורה ונתונה אלמא מכשיר ר' אלעזר אף בשטרות דבר שיכול להזדייק^[ד] וי"ל דהא דקאמר הכא אבל בשטרות לא ה"מ בשטרות העומדים לראייה^[ה] אבל שטר מכר ומתנה שעשוי לקנות צו לפי שעה^[ו] ה"י כמו גיטא^[ז] וי"מ

דאין חילוק בין דבר שיכול להזדייק לאין יכול בעדי מסירה לר"א והכא הכי פירושו לא הכשיר ר"א כו' כלומר ר"א איירי דאי עדיין לא הכשיר היינו דלא ס"ל כוותיה אלא בגיטין ולא בשטרות כדאמר רב בפ' בתרא (לקמן פו.) הלכה כר' אלעזר בגיטין ומפרש התם דר"א איירי אף בשטרות ורב סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא ואין נראה דל"כ הוה ליה למינקט הכא כלשנא דנקט ר"א גופיה בפרק בתרא (זא"ש) הלכה כר"א בגיטין כיון דהך שמעתין ודפ' בתרא ענין אחד ועוד דהוה ליה לאיתויי התם פלוגמיייהו דרבי יוחנן ור"א דהכא ועוד אמאי פריך אר' יוחנן טפי והכתיב למען יעמדו ימים רצים לכ"ע הוה ליה למיפריך דכולהו מודו דר"א לא פליג בין גיטין לשטרות: **ור"א** **א"א** בני דיעה נינהו.^[א] לר' אלעזר פריך דר' מאיר לא חייש בכתיבה לשמה ומשני כשגדול עומד על גביו והא דתנן בפ"ק דחולין [ג.] וכולן ששטחו ואחרים רואין אותן^[ב] כו' ואמר'י בגמ' (שם צ"ב:) מאן תנא דלא בעי כוונה לשחיטה כו'^[ג] התם מייירי כשאינו מלמדו לכון לשחוט

אלא ראייה בעלמא אבל הכא מייירי שגדול עומד על גביו ומלמדו ומזהירו לעשות לשמה^[ד] ולכרי נמי בפ' מנחות חלילה (יבמות קד:) ממעט מחלילה חרש וחרשת לפי שאינן בני קריאה וקטן משום דאיש כתוב דפרשה אבל מטעם דלאו בני כוונה נינהו לא פסיל להו אע"ג דאמר התם [קנ:] דחלילתו פסולה עד שיכתובנו שניהם משום דכ"ד מזהירין אותן לעשות לשמה והו' כגדול עומד על גביו ומיהו הכא כגדול עומד על גביו כשר אפי' בשוטה משום דמוכתא מילתא דקא עביד לשמה שכותב שמו ושמה ושם עירו ושם עירה אבל לענין חלילה אמרו בתוספתא דיבמות (פ"א ה"ג) דשוטה לאו בר חלילה הוא אע"פ שכ"ד מלמדין אותו דלא מיינכרא מילתא דעביד לשמה כמו גבי גט ווא"ת ואכתי הא לאו בני שליחות נינהו מאי מהני גדול עומד על גביו וי"ל דלא בעינן שליחות בכתיבה דוכתב לאו אבעל קאי אלא אסופר^[א] והא דאמרמין לקמן (דף ע"א:) נריך שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו לאו משום שליחות אלא משום דכשלא צוה הבעל^[ב] לא חשיב לשמה אלא חשיב סתמא ופסול דאשה לאו לגירושין קיימא כדאמרמין בריש זבחים (דף צ"ב:) ^[א] והא דאמר בריש כל הגט (לקמן כד:) ואי כתב רחמנא וכתב הוה אחימא למעוטי האי פירוש כתב לגרש את אשתו ונמלך דלאו איהו קא כתיב לה לא משום דהבעל נריך לכתוב אלא לפי שלא נכתב לגירושי דידהו אלא לאחר והא דאמר לעיל (דף כ.) יכילנא למיפסל לכולהו גיטא מ"ט אילימא משום דכתיב וכתב והכא איהי קא כתבה ליה^[ג] התם אונתן סמין דבעינן שיכתוב צליווי ויתן והכא בשוטה נכתב צליווי לא יהיב לה מידי דשלה הוא ואי"ת והא לאו בני כריתות נינהו וי"ל דחשיבי בני כריתות הואיל ואם הגדיל הקטן ונשתפה השוטה לאו בני כריתות אבל קשה דמשמע דלא פסול עובד כוכבים אלא משום דלעתא דנפשיה קא עביד ותיפוק ליה דלאו בני כריתות נינהו ומה נריך נמי לאיתויי ברייתא דעובד כוכבים פסול ונראה דלא שייך למיפסל משום דלאו בני כריתות נינהו צמדיי דלא בעי שליחות ולא לשם עדות דצמדיי דשליחות הוא דאמר'י לקמן הכי דאין העבד נעשה שליט^[ד] כו' או חתימה לר' מאיר שהיא לשם עדות^[ה] פריך לעיל בפ"ק (י' ב:) גבי גיטין שחותמיהן עובדי כוכבים והא לאו בני כריתות נינהו אבל כתיבה לר"א דלא לשום עדות ולא לשם שליחות הוא^[ו] אין לפסול משום דלאו בני כריתות נינהו דהא לא פסלי בפ"ב דע"ז (ד' כו.) מילה בעובד כוכבים משום דלאו בני מילה נינהו ועוד אומר רבינו יצחק דמצינן למימר דסוגיא זו אליבא דר"מ^[ז] וס"ד דלר"מ נמי בעינן כתיבה לשמה מדרבנן דגזיר' כתיבה אטו חתימה^[ח] ומוקי לה רב הונא כגדול עומד על גביו ומהני אפילו בשוטה טפי מבחלילה כיון דלא הוה אלא מדרבנן אבל לר' אלעזר דבעי כתיבה מדאורייתא לשמה לא מהני בשוטה גדול עומד על גביו כמו בחלילה ופריך רב נחמן מצרייתא דקתני עובד כוכבים פסול ומשמע ליה דאתא כר' מאיר מדלא נקט לפסול אלא עובד כוכבים ומשני דעובד כוכבים לדעתיה דנפשיה הוא דקא עביד ופסול אפי' גדול עומד על גביו אפילו לרבי מאיר הדר אמר רב נחמן כו'^[י] וברייתא דקתני עובד כוכבים פסול רבי אלעזר היא ונקט עובד כוכבים לרבותא דאע"פ שהוא בן דעת יומר וה"ה דחרש שוטה וקטן דפסולין אי בעינן שליחות ואי לא בעינן שליחות נקט עובד כוכבים דפסול בכל ענין דאילו חרש^[יא] שוטה וקטן כשרים כגדול עומד על גביו אפי' שוטה ודאי פסול כמו בחלילה וכן משמע דאפילו לר' מאיר ס"ד דבעי כתיבה לשמה מדרבנן דהא לכתב דאוקי נמי מתניתין כר' מאיר פריך והא ודאי עובד כוכבים לדעתא דנפשיה קא עביד^[יב] ועוד נראה דהשתא ס"ד דלפי' ר' מאיר בעי כתיבה לשמה מדאורייתא ובחתימה הוא דפליגי רבי מאיר סבר דוכתב דקרא קאי אחתימה נמי ור' אלעזר סבר דאכתיבה לחודה קאי מדפריך רבא לרב נחמן וכתב לה לשמה מאי לאו כתיבת הגט כו' משמע דרבא היה צא להעמיד דברי רב הונא דאפילו כתיבה בעי ר' מאיר מוכחז ולפי זה פסול נמי כתיבה במחזור והא דתנן לעיל כתבו וחתמו ונמנו לה כשר מייירי כששייר מקום התורף והשתא פריך והא לאו בני דעה נינהו לכו"ע ומסקין רב נחמן דברייתא דקתני עובד כוכבים פסול כר' אלעזר ומתניתין רבי מאיר דלא בעי כתיבה לשמה ונקט חרש שוטה וקטן והוא הדין עובד כוכבים אי נמי לא נקט עובד כוכבים משום דרישא אחיא נמי כר' אלעזר ולדידיה דוקא חש"ו כשרין כגדול עומד על גביו אבל סיפא דדייקינן מדפסיל עובד כוכבים לענין הצאה מכלל דלענין כתיבה כשר אחיא כרבי מאיר ואתי שפיר דלא תיקשי אדדייק מדפסיל לעובד כוכבים לענין כו' אדרבא לידוק מדלא מני ליה ברישא דפסול אלא משום דרישא אחיא נמי לר' אלעזר כמו לרבי מאיר ופריך והא ודאי עובד כוכבים אדעתא דנפשיה קא עביד והוה ליה ליפסל לרבי מאיר לכל הפחות מדרבנן כגדול עומד על גביו:

המביא גמ' פרק שני גיטין

ר' אלעזר היא. דאמר חתימת הגט אינה מן התורה ולא סגי למיתביה בלא עדי מסירה דאינהו הוא דעבדי כריתות דעל כרחיך בעינן עדים דילפינן (לקמן דף ט.) ערוה דבר דבר מממון והלכך לא חיישינן לדלמא מזייפא דהא אמרן נריכי למיקרייה ואי הוה ביה תנאה

אינהו ידעי ומ"ד עדי מסירה עיקר הצאה לינשא נריכה להציא עדים שנמסר לפניהם. אבל לר' מאיר דאמר לא בעינן עדי מסירה איכא למיחש לזיופא דמאן דסמין אעדי חתימה אשה הצאה לינשא כגט אינה מציאה לפנינו עדים החתומים צו אם יש מכירים בחתימתן ואם יש תנאה וזייפמיה ליכא ידיע: **אלא לאלפ.י** שהציאתו לנכ"ד ציוס שנמסר לה להודיע שהיא גרושה ויתירוה לינשא דכיון דהאידינא הוה ובעידי מסירה לא חיישינן לזיופא: **ווייפתי.י** וכבר שכתב העדים: **אלא בגיטין.י** דאינן עשויין אלא להסירה ויכולה להציאו לנכ"ד לאלתר ויתירוה ושוב אינה נריכה לגט דכיון שהתירה צ"ד יש זכרון וקול לדבר: **אבל בשטרות.י** דקיימי לגזיינא ודילמא

לא מפיק ליה עד זמן ארוך וישכחו עדי מסירה את הדבר וסמכין אעדי חתימה והוא מזייף כתב העליון וחומם העדים עומד במקומו: **ימים רצים.י** אלמא בעינן דבר הראוי לעמוד ולהתקיים. והאי קרא צירמיה בשטרי מכר: **בתנאי ואפי' חרש שוטה וקטן.י** בגמ' מפרש לה: **כופכת אם גיטה.י** ומקנתו לבעל וחזר ומוסרו לה לגירושין: **שובר.י** שובר פרעון כתובה שהאשה היה לה לכותבו ולמוסרו לו להיות לו לראיה: **גב'י** והא לאו בני דיעה נינהו. ולא ידעו לכתוב לשמה:

והוא הגזט אפי' חרש שולח וקטן. בגמ' פריך והא לא בני דיעה נינהו: האשה כותבת את גיטא פי' ומקנתו לבעל וחזרו ומסרה לו לשם גירושין והאיש כותב את שוברו פי' שובר פירעון כתובה שהאשה היה לה לכתובת ולמוסרו לו להיות לו לראיה: שאין קיום הגזט אלא בחותמים: הכל כשרים להביא את הגזט חוץ מחרש שוטה וקטן סומא ונכרי פי' דבני שליחות איש (בעל [כתוב]) ולא קטן ובשליחות נפקא לן בפי' קטן בקידושין בשמעתא קמיתא מורקחא איש שה לבית אבות דאחור לוקח לכולן. כנר נמי לאו בר היתרא נינהו דאין להן תורת גיטין וקידושין ובמדי דלנפשיה לא חזי לא מצי למיעבד שליחותא לאחרני: קבל הקטן והגדיל חרש ונתפקח ונתפתח שוטה ונשתפה נכרי ונתגייר פסול אבל פקח ונחרש וחזר ונתפקח פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח שפורי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כי שתחילתו וסופו לדיעת כשר: והא לאו בני דיעה נינהו פי' ורחמנא אמר וכתב לה לשמה והני לית להו כוונה אמר רב הונא

מסורת הש"ס

א) [לעיל ט: וש"נ],
ב) [עירובין לט. וש"נ],
ג) לעיל כא. [עדות פרק ב מ"ג],
ד) לקמן פו: ד"ה גובה ולעיל ג: ד"ה וגובה ועי"ש בתוס',
ה) רש"ש מומק חיתת שוטה,

מוסף רש"י

האשה כותבת את גיטה. ומקנא ליה לבעל והכי לה מילה (קערי כא.). והאיש כותב את שובריו. פרעון הכתובה שפרע ומקנא לשאה והא מחמתם עדים ומוסרתו לו לראיה בדיו (טס).

מוסף תוספות

א. שיכתוב בדבר שאינו יכול להודויה ולהתחייב עליו עדים, שאם ימורנו עדי מסירה או ילכו להם, דחסי לי בקיום חותמיו.
בשצ"א. ב. כיון דאינו ראוי לעמוד. מוס' ה"א"ש. ג. שהחרס דבר שיכול להודויה בו. רשצ"א. ד. דבעינן ראוי לעמוד ימים רבים. מוס' קידושין ט. ד"ה תנ. ה. ואינו עשוי לעמוד ימים רבים. שעות קדמונים. ו. שעשור לגרש בו את האשה לפי שעה. מוס' קידושין ט. ד"ה תנ. ו. ולא ידעי לכתוב לשמה. מוס' ה"א"ש. ח. שחיתותן כשרה. שעי"ק. ט. י. נתן היא, ובשמעתא קמיתא דחולין קרי לאחרים רואים אותם גדול עומד על גביו. מוס' ה"א"ש. א. אלמא דאצי"פ דאחרים רואין אותן לאו כונה היא. וי"ל. שעי"ק. י. [ו]היו כונה להכשיר הגט ע"י, שאחר ציווי של גדול הוא נמשך. שעי"ק. י"א. כלומר, וכתב הסופר, משום דרוב אנשים אינן בקיאי לכתוב גיטין. מוס' ה"א"ש. י"ב. אצי"פ שכתב הסופר לשם אשה ידועה ואח"כ נמלך הבעל וגרשה. וי"ל. ממתני' דהכתוב טופסי גיטין דסתמא לאו לשמה קאי ומשמע דפסיל ל"י בכל ענין אפי' עשא לשם אשה זו כיון שלא צוה הבעל, וחשיב ל"י סתמא. מוס' ה"א"ש. אבל כל שנעשה בצוואת הבעל, בחי' סגן. קעני"א. ד. לאו משום וכתב קאמר אלא. מוס' ה"א"ש. טו. לקבל גט אשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. מוס' ה"א"ש. טז. אצי"פ דלא בעיא שליחות. מוס' ה"א"ש. יז. מדמכשר לשמה אפי' מדרבנן. מוס' ה"א"ש. יח. דלא בעי בחבור. מוס' ה"א"ש. יט. כמו בחבור. מוס' ה"א"ש. כ. מבכיל דלענין כתיבה כשר ולא בעי כלל כתיבה לשמה אפי' מדרבנן. מוס' ה"א"ש. כא. משמע דהוה פשיטא ל"י דגזר ר"מ כתיבה שלא לשמה אטו חתימה. מוס' ה"א"ש.

^[1] אלא

^[2] אלא